我們再來爭取看看有沒有機會。

陳秋宏議員

應該去爭取，因為他們還是長期曝露有危害物質的環境中。

主席：(李議員文俊)

各位同仁，下次如果有像家鳳議員這種情形，事先要跟主席說一下，說時間要再留給誰，這是一個遊戲規則。蔡淑惠議員。

蔡議員淑惠：

局長，針對報告第7頁、第8頁，本市清理中的棄置場共有34件，這34件是行為人自己清理，還是環保局代為清理？

環境保護局許局長仁澤：

行為人。

蔡議員淑惠：

全部都行為人清理，是不是？

環境保護局許局長仁澤：

對。

蔡議員淑惠：

好，那請教一下，在17頁提到官田木材火災案，行為人羅先生已經過世了，而且在112年9月12日也不起訴，環保局又在113年2月5日核准某公司來處理這個計畫書。請教一下，這個行為人已經過世了，地檢署也不起訴了，我們又核准他們清理，這個錢還是行為人的家屬自己出嗎？

環境保護局許局長仁澤：

是。

蔡議員淑惠：

由行為人的公司、家屬自己出？

環境保護局許局長仁澤：

是。

蔡議員淑惠：

好，那第7頁、第8頁提到，34件裡面有清理的期程對不對？報告裡面清理期程最快到的大概就是今年的4月30日。請教一下第六案安南區海西段，報告裡面寫到面還有有害的粉塵，但清理的速度這麼慢，有5,532萬噸，目前只清了297，距離4月30日只剩下8天，如果沒在期程內完成清理會怎麼樣？

環境保護局許局長仁澤：

跟議座說明，這一個場原來核准的是到12月，因議會的要求，我們也努力去跟行為人協商，他也承諾在4月底要清，當然中間沒有那麼順利，事實上是沒辦法，這是我們雙方協議的，他也承諾，坦白講我還要再努力，行為人他也很有主動要處理，我不清楚他是不是有誠意，但他非常主動，即使在醫院也主動說他要清。

蔡議員淑惠：

問題是他講要清理，事實上沒有，是不是？而且他的廢棄物裡面有一些有害粉塵，附近居民就會更擔心。你給他的期程又從去年延續到4月30日，你也提出你最大的誠意了，但行為人並沒有提出最大的誠意去清理，不是這樣嗎？請問如果到了4月30

日，5,500 多噸沒有清理完成會怎麼樣？環保局有什麼樣的公權力？

環境保護局許局長仁澤：

我就是想辦法強制執行。

蔡議員淑惠：

局長，你從頭到尾對每一個議員都是這樣說，要想辦法強制執行。

主席：（李議員文俊）

林依婷議員。

林議員依婷：

首先，地政局陳局長，我剛剛聽到您說變異點每個禮拜都在拍，那如果有拍到變異點會分成非都跟都內，行政流程移交到農業局或是都發局需要多久時間？

地政局陳局長淑美：

收文以後會分到各單位去辦理，如果是農地，農業局會主政辦會勘，開罰按照不同的法律。

林議員依婷：

局長，你把變異點移交到農業局。農業局長，你們多久會辦會勘？

農業局李局長建裕：

跟議座報告，我們會馬上。

林議員依婷：

你確定是馬上嗎？

農業局李局長建裕：

之前秘書長有開會研議，以後的變異點相關資料，包括地政局跟都發局，會把內政變異點的資料移到農業局。

林議員依婷：

局長，拍攝變異點是市政府的行政流程，希望可以加速進行，畢竟你也知道臺南市非都跟都內土地這麼多，部分可能是民眾檢舉或舉發，他們都希望可以趕快改變，我希望這個流程可以再快一點，好不好？

農業局李局長建裕：

是的，沒有問題。

林議員依婷：

再拜託局長，也拜託都發局徐局長，請坐。環保局許局長，最近灣裡地區民眾開始反映半夜都有燒塑膠的味道，環保局好像都沒有接到通報。去年抓過一件，這件是那時灣裡派出所所長非常認真，在夜間巡邏的時候查到的，趕快通報環保局到現場進行開罰，才抓到這個燒廢塑膠的行為人，但這些日子以來，除了這一件以外都沒有任何的新案件，但事情還是一直在發生。局長，除了跟警察局這邊密切合作，請地方派出所協助以外，環保局能有什麼作為呢？

環境保護局許局長仁澤：

其實我們自己有巡查的機制，因為說實在面積很大，單一的點可能還是要有民眾的陳情和局處之間的合作。

林議員依婷：

但是我要提醒局長，灣裡現在開始有很多大樓，民眾在高處聞到也沒辦法確切知道

是哪一個點，在通報上也會有困難度，但是不是環保局或稽查科能再加強有相關案例的區域巡查，因為燒廢塑膠是很毒的一件事，不管是對空氣還是有害物質，都對民眾的身體造成很大的負擔，所以真的要拜託環保局，可以更加積極稽查，讓民眾放心。

主席：（李議員文俊）

林美燕議員。

林議員美燕：

局長，事實上這個專案報告看起來真的蠻用心的，難得看到這麼有資料的專案報告，這要肯定，但問題是報告裡面到底做得是真的還假的？因為這有很多列管的地方，以南區來講，過去大家一直講得臺灣黑龍江，就是二仁溪，不過現在已經改變了，地方上是給予肯定的，但是在你的報告裡面，總共有4個地方被列管，統計一下數字是1萬多。

環境保護局許局長仁澤：

超過1萬噸。

林議員美燕：

1萬多、列管4個地方，你說也去清除了，問題是按照二仁溪的河道廢棄物試驗計畫，裡面說執行到6月25日，事實上這兩天我們有到現場去看，蠻乾淨的，但我們會擔心，那邊有一些矮灌、樹木，比較隱密的地方，廢棄物是不是藏在這裡面？我們為什麼會懷疑？因為在專案報告裡面，106年到107年，環保團體針對的三個地方，第一、二個地方你說清了，第三個地方是二仁溪的橋下，5,360噸到現在是還沒有清的，是不是？

環境保護局許局長仁澤：

是，跟議座說明，我們說有清的可能是清了一部分，坦白講大概還有1萬噸，如果整個要清理，預算大概要10億以上。

林議員美燕：

所以報告裡面寫說已經清除乾淨了，我才質疑，如同你剛才說的，有些地方還沒有清，但是現場看到是還蠻乾淨的。

環境保護局許局長仁澤：

那是表面。

林議員美燕：

對啊，所以這些資料是不是誤導，讓我們以為那個地方已經清完了？

環境保護局許局長仁澤：

沒有，其實裡面現在有多少量都調查過了。

林議員美燕：

我希望你做的資料，雖然蠻豐富的，但是要務實、要實際，不要做包裝式的，這樣會誤導地方，而且會誤導民眾，認為環保局做得資料是假的，好不好？

環境保護局許局長仁澤：

是，我們來修正，抱歉。

林議員美燕：

這部分要注意一下。

主席：（楊議員中成）

好，歡迎王家貞議員。

王議員家貞：

環保局、地政局、農業局，主要的三個局，我這個案子好像跟經發局的關係比較少一點。在你們的報告裡面，主要是針對大型廢棄物棄置產生的影響，想請教一下，一些私人之間的廢棄物問題，我們常常不知道往哪個局處去找，常常轉來轉去，重點是一旦裁定之後，罰則到底能不能有效執行？局長，你知道我在講什麼嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我知道，可能用地政或農業的法令會不一樣，處分是不一樣。

王議員家貞：

譬如有一個案子找到民代陳情，然後我們往哪個單位去，也不能說你們互相推，可是這個單位找那個單位、那個單位找另外一個單位，到最後罰來罰去又回到某一個單位。好，大家的平臺就是不一致，對我們來講的直觀可能就想到環保局，可是又牽扯到地理位置等，反正牽扯來牽扯去，常常到最後，我找環保局，結論可能在地政局。

環境保護局許局長仁澤：

地目不一樣。

王議員家貞：

這邊寫了很多是如何執行廢棄物不當堆設的作法，可是如果碰到民間、私人之間呢？局長，這個案子是你們那邊在裁處的，問題是罰則到底能不能有效？還是讓民間繼續爭執不斷，收到罰則之後他們就是不罰、不願意，你們這麼多作為到底有什麼用？

地政局陳局長淑美：

請教一下議員講的民間、私人之間，這所指為何我不太了解。

王議員家貞：

就是一樣，倒置廢棄物。

地政局陳局長淑美：

私人在土地上倒置廢棄物？

王議員家貞：

對，倒置廢棄物然後產生了很大的糾葛。

地政局陳局長淑美：

那沒有問題，倒置廢棄物的行為還是要按照廢清法來處理。

王議員家貞：

沒錯，重點是如果你們裁罰下去，他們仍然不理不管，然後怎麼辦呢？

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，廢棄物清理法跟區域計畫法、都市計畫法是兩種不同的法令。廢棄物清理法最主要是在處理這個行為，不管是都發局的都市計畫法，或是非都的區域計畫法，主要是他誤用土地，跟土地該有的用途不同。

主席：(楊議員中成)

請吳禹寰議員。

吳議員禹寰：

局長，從你給的數據上來看，看得出來每年都有在處理，但是到目前還是有 152 件列管中。請教環保局，超過兩年以上的案件大概有幾件？拖那麼久、處理不完的原因到

底是什麼？請回答，

環境保護局許局長仁澤：

我確定一下數字，我們有統計時間。

吳議員禹寰：

針對這些遲遲沒有解除列管的案件，環保局未來會採取什麼有效的處置方式？可以的話也一併回答。

環境保護局許局長仁澤：

我們看一下件數。

吳議員禹寰：

超過兩年以上的。

環境保護局許局長仁澤：

我說明一下，110 年到 113 年期間有 66 件，其他都是舊的。

吳議員禹寰：

所以有很多件就是超過兩年，在這麼久的時間都沒辦法處理的情形下，未來有什麼辦法來應對？因為有很多件都是超過兩年以上的，這些一直閒置著也不是辦法，後面一直有新的案件進來，所以超過兩年以上的，是不是要想辦法快點處理？再來，從廢棄物的種類分析來看，主要是廢塑膠跟營建廢棄物，但是從總量統計上來看，爐碴占了 4 成。針對爐碴廢塑膠以及營建混合廢棄物常常被非法棄置，到底是缺乏最終的處置場所，還是相關廢棄物種類的處理量能不足？還是有其他什麼原因？環保局有沒有做相關分析調查？

環境保護局許局長仁澤：

好，塑膠這塊確實是去化量是不夠的，但是其實事廢應該有事廢的去化管道，可是臺南市焚化爐是有在協助處理事廢的，這是第一個；營建廢棄物確實是沒有什麼處理量能，這個有改善的空間，我們也希望跟中央有合作的機會，現在正在談；爐渣的部分現在比較清楚所有的點，也有專案在管制，所以未來去化的流向會更清楚。

吳議員禹寰：

建議環保局應該針對主要廢棄物種類的廢棄物去化管道，做合理的規劃跟輔導，不管是工業區依法設置焚化爐，或者是輔導公民廢棄物處理再利用的機構設置，讓廢棄物的去化量能增加。

主席：（楊議員中成）

請李文俊議員。

李議員文俊：

本市非法廢棄物目前有查到、列管的，以前是 160 幾件，現在還沒查到的還有很多。

環境保護局許局長仁澤：

我不敢說沒有。

李議員文俊：

局長，有這麼多非法棄置的場址，你認為是什麼原因？

環境保護局許局長仁澤：

主要是後面處理的場所不夠，再來業者又想省錢，就找沒人管的土地隨便丟。

李議員文俊：

本席有請局內同仁提供幾項業務執行情形，發現了一些問題，也請你們到服務處針對這個問題詢問了解。局長有查明這個問題嗎？

環境保護局許局長仁澤：

謝謝議座，去年你說的時候我們也覺得怪怪的，所以也主動去調查，確實業者報告要去哪裡處理，卻不是這樣處理，文件有假的，現在也在調查，議座也有看出幾個問題。

李議員文俊：

沒關係，結果呢？

環境保護局許局長仁澤：

現在還在走行政程序，該解約、該扣錢的，甚至違反廢清法規定的也要照規定來。

李議員文俊：

這個問題是造成本市這麼多非法棄置場的原因，因為標到環保局的案子之後，工作就隨便處理、隨便倒，這就是很大的原因。這麼久的時間你們難道都沒有發現這個問題？

環境保護局許局長仁澤：

感謝議座提醒，業者敢拿那個資料，我們當初是相信的，而且他的GPS等等都是正確的，事後看錄影帶，確實發現有問題，我們承認，也有在查。

李議員文俊：

最終會衍生很多問題，就像今天要來專案報告，這算是很大的問題。有的違法業者還故意放火，這就更可惡了，他要毀屍滅跡就放火，致使臺南被外面說成是垃圾的故鄉，外縣市的垃圾都可以運到臺南亂倒。你有沒有發現這個問題？

環境保護局許局長仁澤：

我相信這是全臺灣的問題，同仁是勇於揭露資訊，我們也想要解決。

李議員文俊：

你也要去研議一套更好的辦法，看要怎麼處理這件事情，好嗎？謝謝。

主席：(楊議員中成)

請盧崑福議員。

盧議員崑福：

局長，爐碴如果在電站底下都怎麼處理？

環境保護局許局長仁澤：

如果不符合使用用途，絕對要移除。

盧議員崑福：

不符合？

環境保護局許局長仁澤：

對。

盧議員崑福：

如果有的是符合。

環境保護局許局長仁澤：

符合就可以用。

盧議員崑福：

有幾件符合？

環境保護局許局長仁澤：

以議座的區域來說應該是有 3 件，是不是請科長說明比較清楚？

事業廢棄物管理科王科長世為

向議座報告，目前流向不符合的大概有 3 件。

盧議員崑福：

好幾百件有 3 件符合的，這 3 件是怎麼認定的？

事業廢棄物管理科王科長世為

這 3 件不符合。

盧議員崑福：

剩下的都符合？

事業廢棄物管理科王科長世為

目前我們查到的。

盧議員崑福：

3 件不符合，剩下的都符合？埋爐碴在電站底下的？

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告。

盧議員崑福：

你現在還要講？

環境保護局許局長仁澤：

我跟你說明，因為有沒有埋爐碴，現在有資料的掌握 3 場。

盧議員崑福：

這 3 場有符合嗎？

事業廢棄物管理科王科長世為：

這 3 場就是流向不符合，所以我們要求現在有些要清除。

盧議員崑福：

這 3 場都不符合？你不是還請示中央，說恩富這場是符合的？我請你把公文給我，為什麼不給我？爐碴在電站底下，這樣叫做有處理？

環境保護局許局長仁澤：

公文應該是回了，我確定一下。

盧議員崑福：

我問你要怎麼處理，你還要確定一下？

環境保護局許局長仁澤：

我記得公文已經回了。

盧議員崑福：

我從剛才聽到的，你都和議員說處理中、還在了解，根本不積極，為什麼人家會說臺南是爐碴的故鄉？今天你明知道有一部分是埋廢棄物的，除了爐碴以外，你們送到法院，有做保全程序嗎？

環境保護局許局長仁澤：

有。

盧議員崑福：

爐碴有做保全程序？

環境保護局許局長仁澤：

證據保全。

盧議員崑福：

不是證據，因為他如果脫產，什麼都沒了，開好車、住好房，你有沒有做保全程序？

環境保護局許局長仁澤：

強制執行是後面的程序。

盧議員崑福：

你知不知道臺南市民對你完全都沒有信心？

主席：(李議員文俊)

各位同仁，稍後到蔡筱薇議員後再休息 10 分鐘。李中岑議員。

李議員中岑：

局長，你剛剛跟李文俊議員說，其實很多業者提出來的資料跟實際進行、處理的情況有落差。

環境保護局許局長仁澤：

對。

李議員中岑：

在廢清法土壤及地下水的條例裡面，其實環保局本來就有資格去處理，也有罰則、權限，為什麼環保局不去做呢？平常其實可以去監控，也可以隨時去抽查，怎麼會等到民代提出了意見、狀況之後才去查？這樣子好像不太對，應該是事先，環保局本身就要主動出擊，都等到人檢舉，檢舉到民代那邊再進行調查。

環境保護局許局長仁澤：

其實查的方向可能還有努力的空間，我們還要再努力。

李議員中岑：

不是，本來就應該要去處理，不是說還要努力，因為既然有權限，本來在法規上就有權限要處理，結果現在等到民眾發現才去調查，才發現跟實際資料不符合的地方，我覺得這樣是不對的。

環境保護局許局長仁澤：

對，我們承認。

李議員中岑：

局長，你在環保局的位置也一段時間了，就不要像很多議員說的，一直說好、會努力、再想辦法、再進行，結果到後來同樣的問題還是都存在，像剛剛海西的問題，大家一直說 5 千多噸，目前只處理到 300 噸，這個速度你自己覺得如何？

環境保護局許局長仁澤：

很差。

李議員中岑：

真的很慢，之前也都說有人在偷點火，監控設備是不是可以提高影像畫質？不然現

在去了也只看到黑黑的影子，實際上看不到他的臉，變成要抓行為人也找不到，只能大概知道是誰而已，但是確實的行為人是誰，我們抓不到，他又一而再、再而三偷點火，造成的問題誰要承擔？資料裡面有寫，海西的那塊是有很多有毒廢棄物，只要一點火下去，造成的汙染誰要承擔？是不是應該提高所有在監控的監視器畫質，未來比較不會再造成這些問題？

環境保護局許局長仁澤：

好。

李議員中岑：

不然我覺得你都一直說有在努力、在要求，但實際上沒有看到成效，環保局的魄力到底在哪裡？局長要把魄力拿出來，態度不能這麼軟弱。

主席：(李議員文俊)

蔡筱薇議員。

蔡議員筱薇：

環保局長先請坐，站了一整個早上了。工務局長，從107年到111年，將近5年核發的建照，不管是建設還是拆除的建照核發，可以看到數字已經來到2萬多件，也等於是營建廢棄物相對增加，你認同嗎？

工務局陳局長世仁：

認同。

蔡議員筱薇：

我接下來要問的是，之後廢棄物的丟棄，你們有做後面的審核嗎？後面還有追蹤嗎？還是發了就發了，後面都不關你們的事了？

工務局陳局長世仁：

沒有。

蔡議員筱薇：

我現在擔心就是這樣，因為看得出來，5年來這個建照的核發確實是也包含整個景氣的帶動，現在興建廠也好、裝潢的、二手翻新的，這些都一定會產生營建廢棄物，那這些營建廢棄物何去何從？有沒有全部都是合法的？為什麼會這樣問？我們知道過去焚化爐在處理的時候，早期可能1.7塊一公斤，現在幾乎都漲價了，對不對？是不是這樣子？局長可不可以先回答我剛剛的問題？你好像還沒回答。

工務局陳局長世仁：

我們都有在做管制，當然營建廢棄物要進土資場，還有剩餘的一些，包括管的東西可能就必須要後續回收。

蔡議員筱薇：

但是後續回收，你們在核發建照的時候，之後就沒有其他審查或是追蹤？

建築管理科蔡科長亨旺：

跟議座報告，臺南市這兩年的土石方量確實比較多，每年大概240萬立方，因為目前轄內土資場可以收容的土石放量到達270萬立方，是夠的，至於營建廢棄物的部分，現在的問題，剛剛簡報出來的價格提高，是因為廢棄物的處理去化量不足。

蔡議員筱薇：

當然這後面我會再講。

建築管理科蔡科長亨旺：

在管制上，我們要求拆除工程跟地下室工程。

蔡議員筱薇：

我當然也煩惱，包含像陳秋宏議員剛剛也有提到，土資裡面廢棄物到底何去何從，到底是不是合法的，會讓民眾有所疑慮。

主席：（李議員文俊）

各位同仁，現在第二輪要再說的人登記到李中岑就好，因為剛才有說到12點半就是要結束，我剛剛算了時間，到李中岑就54分鐘了，會超過差不多5分鐘，所以第二輪要發言的登記到李中岑為止，請各位同仁遵守。現在休息10分鐘。現在開始開會。抱歉，因為剛才有一個服務案件，請消防局來討論，沒注意到時間，抱歉。現在請陳碧玉議員。

陳議員碧玉：

新市大營段地號這件，局長也很關心，地主也有誠意要清理，過程中環保局也有給他很大的協助。34個場址裡面，其中一個期程是到4月30日，廢棄物的數量是1,497噸，目前清理的是1,054噸。請問局長，目前還有400多噸沒有清理，到底是什麼原因？

環境保護局許局長仁澤：

現在時間是這樣，我先解釋。他如果真的做不好，現在就要來給展延，這是第一點。

陳議員碧玉：

有展延嗎？有告知他如果清理不及的話需要展延嗎？如果沒有展延會做什麼處罰嗎？

環境保護局許局長仁澤：

當然是希望快點展延，不要處罰。

陳議員碧玉：

你們有通知他嗎？我覺得像這種情況，地主花了很多錢要清理廢棄物，如果時間已經快到了，他還沒有清理完成，我們應該要告知，讓他知道要來申請展延，看還需要多久的時間，這是第一點。第二點，他還有400多噸沒有清理到底是為什麼？我知道他很積極，我都有去現場看。

環境保護局許局長仁澤：

對，他可能剩下100多噸，應該是後面的去化沒辦法，這一場我們主要在調度外縣市協助他，我那時候去拜託外縣市的協助。

陳議員碧玉：

目前你們的資料應該是最新的資料？

環境保護局許局長仁澤：

資料的量是一開始時預估的，當時調查的資料。

陳議員碧玉：

所以目前應該是還有100多噸就對了？

環境保護局許局長仁澤：

對。